

人力资源和社会保障部办公厅关于《企业职工带薪年休假实施办法》有关问题的复函

发 文 机 关：人力资源和社会保障部

发 布 日 期：2009.04.15

生 效 日 期：2009.04.15

时 效 性：现行有效

文 号：人社厅函〔2009〕149号

人力资源和社会保障部办公厅关于《企业职工带薪年休假实施办法》有关问题的复函

上海市人力资源和社会保障局：

你局《关于企业职工带薪年休假实施办法若干问题的请示》（沪人社福字〔2008〕15号）收悉。经研究，现函复如下：

一、关于带薪年休假的享受条件《企业职工带薪年休假实施办法》第三条中的“职工连续工作满12个月以上”，既包括职工在同一用人单位连续工作满12个月以上的情形，也包括职工在不同用人单位连续工作满12个月以上的情形。

二、关于累计工作时间的确定《企业职工带薪年休假实施办法》第四条中的“累计工作时间”，包括职工在机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位从事全日制工作期间，以及依法服兵役和其他按照国家法律、行政法规和国务院规定可以计算为工龄的期间（视同工作期间）。职工的累计工作时间可以根据档案记载、单位缴纳社保费记录、劳动合同或者其他具有法律效力的证明材料确定。

二〇〇九年四月十五日



扫一扫，手机阅读更方便